

주의 요구

- 1. 제 목 : 담보부채권 경매사건 열람 및 매각기일대책 수립 불철저
- 2. 소관부점 : 대구경북지역본부
- 3. 내 용 :

가. 업무개요

대구경북지역본부는 「업무분장세칙」 제31조 제1항 제2호에 따라 소관 담보부채권에 대한 정리 및 관리업무 등을 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「인수채권정리업무규정」 제7조 제1항 제5호에 따르면 인수채권을 인수하였을 때에는 지체 없이 경매사건의 기록열람을 하도록 되어 있고

같은 규정 제47조 제1항 및 제2항에 따르면 매각기일통지서를 접수하였을 때에는 경매절차상 이해관계인에 대한 기일통지서의 송달 여부를 확인하고, 담보물건별 최저매각가격, 부동산의 현상, 점유관계, 임차금 또는 보증금의 수액, 선순위 채권, 조세공과금 등을 조사하여 경매기일대책을 수립하도록 되어 있으며, 매각기일대책 수립 시 임차인 및 유치권자 등의 권리신고로 저가 낙찰 등 배당금의 감소가 예상되는 경우 소송을 제기할 수 있다고 되어 있다.

따라서, 담보부채권을 경매로 회수할 때에는 기록열람을 통해 선순위 채권을 파악하고 이를 매각기일대책에 정확하게 반영하는 등 부실 채권 정리에 따른 손실을 사전에 예측 및 방지함으로써 담보부채권 회수 수익을 제고해야 한다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 대구경북지역본부 소관 담보부채권과 관련하여 감사대상기간 중 경매사건 열람 및 매각기일대책 수립 실태를 점검한 결과

2019. 8. 29. 인수한 담보부채권 ○○○○○보험(주) XXXX-XXX(차주명 ○○○○)의 경우 양도 금융회사가 2019. 5. 29. 경매신청(○○○지법 2019타경 XXXX)한 이후 공사가 경매사건을 수계한 건으로 총 3차례의 매각기일에 대한 매각기일대책을 각각 수립하면서 한번도 경매사건 기록열람을 하지 않은 채 선순위 채권이 없는 것으로 보고하였으나

2020. 8. 20. 배당 결과 임차인 △△△ 등 총 4개 채권자에게 공사 담보부채권보다 선순위로 배당(20,319천 원¹⁾)되었고 공사에는 20,730천 원이 배당되어 배당기일 시점 당시 채권 회수금액이 매입대금(36,698천 원) 보다 15,968천 원 적은²⁾것으로 확인되었다.

1)○○○지법 2019타경XXXX 부동산 임의경매 배당표 中 선순위 배당내역

채권자	합 계	△△△	●●세무서	○○군	○○세무서
-----	-----	-----	-------	-----	-------

“기재생략”

2) 경매종결 이후 모기지 보험금 수령 등 회수조치로 매입대금 대비 1,290천 원 차익

또한, 2018. 12. 28. 인수한 담보부채권 ○○○보험 XXXX-XX(차주명 ○○○)의 경우 양도 금융회사가 2018. 7. 9. 경매신청(○○지법 ○○지원 2018타경XXXX)한 이후 공사가 경매사건을 수계한 건으로, 경매사건 기록을 열람하여 임차인 조혜리가 보증금 30,000천 원(전입 및 확정일자: 2018. 3. 28.)을 배당요구 한 사실을 알 수 있었는데도 총 3차례의 매각 기일에 대한 매각기일대책을 각각 수립할 때 선순위 임차 보증금이 없는 것으로 잘못 보고하였고

2019. 9. 18. 배당 결과 임차인 ○○○에게 공사 담보부채권보다 선순위로 배당(17,000천 원)되었고 공사에는 108,265천 원이 배당되어 배당기일 시점 당시 채권 회수금액이 매입대금(133,055천 원)보다 24,790천 원 적은³⁾것으로 확인되는 등

[별표 3] “경매사건 기록 미열람 및 매각기일대책 수립 부적정 명세”와 같이 담보부채권 관련 경매사건(압류재산공매 포함) 36건 중 33건은 한번도 기록열람을 하지 않았고 이에 따라 매각기일대책을 수립(경매사건 36건, 매각기일대책 총 67회 수립)하면서 선순위 채권이 있는데도 반영하지 않은 사실이 확인되었다.

[소관부점 의견] 대구경북지역본부는 감사결과에 이의를 제기하지 않았으며, 향후 담보부채권 경매사건 기록 열람을 누락하지 않고 매각기일대책 수립시 선순위 채권을 정확하게 기입하는 등 담보부채권 회수 업무를 철저히 하겠다고 하였다.

4. 조치할 사항

사장은 담보부채권 관리업무를 소홀히 한 대구경북지역본부 팀장 ○○○ 등 2명⁴⁾에 대하여 주의를 촉구하시고

대구경북지역본부 본부장은 담보부채권 경매사건에 대하여 기록 열람 및 매각기일대책 수립 업무를 철저히 하고, 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 직원 직무교육을 실시하시기 바랍니다. (주의)

< 주의 촉구 관련자 총 2명 >

당 시 소 속	당 시 직 위	당 시 직 급	성 명	담당업무	담당기간	현 근무지
대구경북 지역본부	팀장	3급	○○○○	가계지원1팀 총괄	'19. 2. 1. ~ 현재	대구경북 지역본부
"	차장	4급	○○○○	담보채권관리	'18. 3. 1. ~ '20. 1. 31.	서울서부 지역본부

3) 경매종결 이후 추후 모기지 보험금 수령하였으나 매입대금 대비 8,497천 원 손실

4) 부적정 건수가 가장 많은 관련자

[별 표 3]

경매사건 기록 미열람 및 매각기일대책 수립 부적정 명세

(단위 : 원, 건)

순 번	양도 금융기관	차주 번호	차주명	경매 사건	열람 여부	선순위 배당금	매각기일대책	
							수립 횟수	선순위채권 반영여부

“기재생략”